43 K 25/25

Amtsgericht Eschweiler

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Dienstag, 19.01.2027, 09:00 Uhr,
Erdgeschoss, Sitzungssaal EG.09, Kaiserstraße 6, 52249 Eschweiler

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Stolberg, Blatt 10715,
BV lfd. Nr. 1
Gemarkung Stolberg, Flur 2, Flurstück 882, Gebäude- und Freifläche,
Dr.-Martin-Luther-Straße 12, Größe: 377 m²

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um das Einfamilienhausgrundstück, freistehendes, eingeschossiges Wohnhaus ohne Unterkellerung, mit ausgebautem Dachgeschoss und Garage, Baujahr ca. 2005, rd. 136 m² Wohnfläche, Grundstücksgröße 377 m².

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 16.09.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

329.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht

spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.